

징계·경고 요구 및 통보(인사자료)

제 목 불리온 메달 사업 관련 직무수행 불철저

소 관 부 서(기관) ○○처

조 치 부 서(기관) 인사처

내 용

1. 사전 개요

가. 불리온 메달 사업 추진 경과

공사(公社) 불리온 메달¹⁾(이하 “불리온”이라 한다.) 사업은 지급결제수단 다양화, 동전 없는 사회 도래에 따른 주화 사업량 감소에 대비하고 향후 불리온 주화로의 사업 범위 확대 계기를 마련하고자 2016년부터 문화적, 역사적 콘텐츠를 소재로 한 불리온을 개발하여 관련 사업을 추진하여 왔다.

공사는 불리온 사업초기부터 현재까지 불리온 판매를 위한 대부분의 공급계약을 골드코인, 실버코인 등 무역업을 주로 하는 국내업체인 투○○ 주식회사(이하 “투○○”라 한다.)와 체결하여 사업을 운영해 왔다.

나. 매출채권 관리 필요성 대두

불리온 사업은 투○○와 제조·공급 계약을 체결한 후 투○○가 발주한 일자를 기준으로 귀금속 시세와 환율을 적용하여 계약금액을 확정하고, 공사가 불리온을 선 공급한 후

1) 불리온 메달 : 불리온(Bullion)은 금괴나 은괴 등을 의미하며, 금 또는 은 등의 귀금속을 소재로 제작한 메달임.

국내 판매제품의 경우에는 X영업일, 해외의 경우에는 통상 X영업일 이내를 기한으로 투○○가 대금을 납부하는 사후 결제방식으로 운영되어 왔다. 이 같은 사후결제 방식은 선금 결제 방식과 달리 제품 공급 후 대금을 회수하지 못할 위험이 있다.

이와 관련하여 감사실은 ○○처가 2019. X. X.에 최초로 의뢰한 일상감사인 「2019 XXX 불리온 XXX 제조·공급 계약 체결」 건에 대해 보증보험 가입 등 매출채권 미회수 위험을 방지할 수 있는 방안을 ○○처에 요구하였으나 ○○처는 불리온 사업의 보증보험 가입은 수익 대비 과도한 비용발생으로 적용이 어렵다는 의견을 제시하였다.

이에 감사실은 실행 가능한 다른 방안 마련을 재차 요구하였고 ○○처는 매출채권 양·수도, 물품대금 지불보증서, 공동계좌 운영 등을 적용하겠다고 하였다.

또한 감사실은 2019년도 중 진행한 일상감사에서 매출채권 리스크 관리를 위한 의견을 ○○처에 제시하였고, ○○처는 감사실의 의견에 따라 계약업체의 재무상태 변화, 불리온 시장동향, 귀금속 시세변동 모니터링 등을 실시하겠다고 답변하였다.

그러나 ○○처는 2020년 X월까지 총 X건의 불리온 공급계약을 추진하면서 1건을 제외한 모든 계약을 X억 원 미만으로 체결하여 일상감사를 의뢰하지 않았으며, 2020년도 중 추진한 모든 계약에 대해 리스크 관리 방안을 마련하지 않은 채 추진하였다.

다. 대규모 미회수 매출채권 발생

○○처는 2020년 코로나-19 팬데믹 사태로 인하여 전자여권 사업량이 급격하게 감소하자 전사 매출목표를 달성하기 위하여 불리온 매출 목표를 상향하여 추진하였다.

위와 같은 매출목표 달성을 위해 사업을 추진하던 중 2020. X. X. 공급계약을 체결한 ‘2020 XXX XXX 불리온 XXX메달 X차분’ 물품대금이 납입기한인 2020. X. X.에 입금되지 않았고, 다음날인 2020. X. X.에 투○○ 대표는 공사 ◆◆◆◆◆팀에 금 시세와 환율 변동에 따른 영업손실 발생으로 X월부터 X월까지 X차례에 걸쳐 공급된 물품대금 X억 원 전체에 대해 단기간 내 지급이 불가능하다는 취지의 내용을 전달하였다.

라. 채무변제계약 체결

2020. X. X. 오전 ○○처장 김○○은 4급 이○○에게 물품대금 회수 대책에 관한 공사 자문변호사(이하 “변호사”라 한다.)의 자문을 받아오도록 지시하는 한편, 투○○ 대표를 공사로 불러 대금지급 불능사태에 대한 설명을 요구하였다.

그리고 ◇◇◇◇◇이사 류○○, ○○이사 강○○, ○○처장 김○○, ◆◆◆◆◆팀장 박○○, 4급 이○○은 물품대금 회수에 관한 대책을 논의하였고, 그 자리에서 4급 이○○이 구두로 전달한 변호사의 자문결과에 기초하여 ◇◇◇◇◇이사 류○○과 ○○이사 강○○은 채무변제계약 체결을 통해 물품대금을 회수하기로 결정하였다.

2020. X. X. ○○처장 김○○과 ◆◆◆◆◆팀장 박○○은 이 건에 대해 사장에게 최초로 보고하고, 그 사실을 ◇◇◇◇◇이사 류○○과 ○○이사 강○○에게 보고하였다.

2020. X. X. 공사는 투○○로부터 제출받은 채무변제 계획서를 토대로 미납된 물품대금 X억 원 및 지연이자를 X년간 분할상환 받고 투○○의 운영자금 명목으로 X억 원을 상환 유예하는 것을 골자로 한 「불리온 메달 공급대금 결제에 관한 약정」을 일상감사

없이 ○○이사 강○○ 전결로 투○○와 체결하고 그 내용을 공증하였다.

마. 이후 사건 진행경과

감사실은 ○○이사 전결로 처리된 「불리온 메달 공급대금 결제에 관한 약정」이 사장에게 보고되지 않았다는 사실을 인지하여 2021. X. X. 새로 부임한 ○○처장 류××에게 해당 건을 사장에게 보고하도록 하였고, 2021. 1. 7. ○○처장 류××은 위 약정에 대해 사장과 상임감사에게 보고하였다.

그리고 공사는 X억 원의 미회수 매출채권 중 X억 원을 대손충당금으로 설정하였고 2021. X. X. 이사회 의결을 통해 X억 원의 영업적자를 기록한 2020회계연도 결산결과를 확정하였다.

그 후 2021. X. X. 지상과 언론매체 등을 통해 ‘조폐공사, 실적 올리기 급급하다 X억 원 떼여’라는 내용이 보도되었다.

한편, 투○○는 「불리온 메달 공급대금 결제에 관한 약정」에 따라 2021. X. X.에 1X백만 원, 2021. X. X.에 X백만 원을 상환하였다.

그리고 투○○는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 실시한 2020회계연도 외부회계감사 결과, 회계감사기준에서 요구하는 감사절차를 취하지 못하였다는 사유로 ‘의견 거절’을 받았고 2021. X. X. 그 내용이 금융감독원 전자공시시스템에 공시되었다.

2. 판단 기준

가. 이사의 책임

「한국조폐공사 정관」(이하 “「정관」”이라 한다.) 제13조(이사 등의 책임)에 따르면 이사는 관련 법령²⁾에 따라 공사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 하고, 고의 또는

과실로 법령 또는 정관을 위반하거나 그 임무를 게을리 한 경우에는 공사에 대하여 손해를 배상할 책임이 있으며 공사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하도록 되어 있다.

그리고 「임직원 행동강령」 제11조(투명한 정보·회계관리)에 따르면 임직원은 특정 개인이나 부서의 이익을 위하여 중요한 정보를 은폐할 수 없도록 되어 있다.

따라서 상임이사는 합리적인 근거에 따라 신중한 경영적 판단을 하여 그 직무에 충실하여야 하고, 대규모 미회수 채권발생과 같이 재무적 손실이 염려되는 사고가 발생하였을 때에는 즉시 감사에게 보고하여 적절한 내부통제가 이루어질 수 있도록 선량한 관리자로서 주의 의무를 다하여야 한다.

나. 직원의 책임

정부 및 공공기관 등을 대상으로 사후 결제 방식의 사업을 수행하는 경우 제품 공급 후 대금을 회수하지 못할 위험이 낮은 반면, 민간업체를 대상으로 하는 경우에는 대금을 회수하지 못할 위험이 있기 때문에 수요처의 재무상태, 계약금액 등에 따라 적절한 방안을 마련하여 위험을 예방할 필요가 있다.

한편, 직원은 「취업규칙」 제3조(성실)에 따라 직무를 성실히 수행하여야 하고 「직제 규정」 제11조(직무)에 따라 직상위자를 보좌하여 성실히 소관업무를 처리하여야 한다.

따라서 영업부서 직원은 민간업체와 사업을 수행 시 대금을 회수하지 못할 위험을 예방할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있고, 적절한 방안을 마련하지 못한 채 사업을 추진할 경우에는 직상위자가 합리적인 판단을 할 수 있도록 위험요인을 상시 검토·보고하여야 한다.

또한 사업 추진 과정에서 위험의 증가가 예상될 경우에는 대외 환경, 수요처의 현황 등 사업전반을 종합적으로 검토·보고하여 직상위자의 판단이 합리적으로 이루어지도록

2) 「상법」 제382조의3(이사의 충실의무), 제382조의4(이사의 비밀유지의무), 제399조(회사에 대한 책임), 제400조(회사에 대한 책임의 면제) 및 제401조(제3자에 대한 책임)

보좌해야 한다.

그리고 「위임전결 규정」 제9조(전결기준 등)에 따르면 X억 원 이상 귀금속 특수 압인제품 판매 계약을 체결할 경우 이사전결 또는 사장결재로 처리하도록 되어 있고, 「감사직무 규정」 제37조(일상감사 대상 등)에 따르면 이사전결 이상의 제조·공급계약을 체결할 경우에는 일상감사를 의뢰하도록 되어 있다.

따라서 영업부서 직원은 귀금속 특수 압인제품을 X억 원 이상으로 계약할 경우 일상 감사를 의뢰하여야 한다.

또한 「위임전결 규정」 제9조(전결기준 등)에 따르면 중요 업무처리의 기본방침 결정은 사장결재로 처리하도록 되어 있으며 「감사직무 규정」 제37조(일상감사 대상 등)에는 대외 기관과의 협약·합의서를 체결할 경우 일상감사를 의뢰하도록 되어 있다.

따라서 회수여부가 불확실한 대규모 매출채권이 발생하여 그 대책을 결정하는 것은 중요한 업무처리의 기본방침을 결정하는 사안이므로 사장결재로 처리하여야 하고, 대금 회수를 위한 대책으로 수요처와 별도의 협약서를 체결할 경우에는 일상감사를 의뢰하여야 한다.

또한 「임직원 행동강령」 제11조(투명한 정보·회계관리)에 따르면 임직원은 특정 개인이나 부서의 이익을 위하여 중요한 정보를 은폐할 수 없도록 되어있으므로, 직원은 사고 발생 시 자신이나 자신의 부서에 부정적 영향이 끼칠 것을 우려하여 그 사실을 은폐하려는 시도를 해서는 아니 된다.

한편, 「감사직무 규정」 제52조(사고통보)에 따르면 부서장은 소관업무를 집행할 때 고의 또는 중대한 과실로 공사에 손해를 끼쳐 징계에 해당하는 사고가 발생할 우려가 있을 때에는 그 경위를 지체 없이 감사에게 통보하도록 되어있으므로, 영업부서장은 대규모 미회수 매출채권 발생 등 중대한 사고가 발생했을 때에는 즉시 상임감사에게 그 사실을 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제(관련자들의 부당한 업무 처리)

가. ◇◇◇◇◇이사 류○○의 경우

위 사람은 2019. X. X.부터 2020. X. X.까지 ◎◎이사, 2020. X. X.부터 2021. X. X. 감사일 현재까지 ◇◇◇◇◇이사로써 직무를 수행하였다.

1) 상임이사의 충실의무 위반

위 사람은 2019. X월 ◎◎이사로 부임한 이후 불리온 사업의 매출채권 미회수 위험 관련 자체 검토결과³⁾와 감사실의 일상감사 의견 등을 통해 불리온 사업의 경우 담보설정, 보증보험 등 근본적 매출채권 미회수 방지 방안이 전혀 마련되어 있지 않다는 사실과 일정 기간 내 매출규모가 늘어날수록 매출채권 총액, 즉 위험도 함께 증가한다는 사실을 잘 알고 있었다.

그리고 「정관」 제13조(이사 등의 책임)에 따르면 상임이사는 법령과 정관의 규정에 따라 공사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하도록 되어 있다.

따라서 위 사람은 전사 목표 매출액 관리를 총괄하는 ◎◎이사로써 경영환경의 변화에 따라 위험을 감수하면서 불리온 사업의 매출을 늘리거나 그 목표를 상향하도록 결정할 때에는 증가하는 위험의 규모를 파악하는 한편, 합리적인 근거에 따라 매출목표 상향폭을 설정하고 이미 상향한 매출목표도 위험 관리 측면에서 하향할 필요가 있는지 검토하는 등 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여 신중한 경영적 판단을 하여야 했다.

그런데 위 사람은 2020년도 상반기 코로나-19 상황에 따라 전자여권 등의 매출액 감소로 전사 목표 매출 달성이 어려울 것으로 전망되자 불리온 사업의 매출 목표를 2020년도 중

3) 류○○은 확인서에서 “당시 매출채권 리스크를 회피할 수 있는 방안을 검토하라고 지시하였으나 담보설정이나 보증보험을 검토한 결과 고가의 재료비로 인해 담보금액이 상당히 높고, 판매이윤율이 1% 정도에 불과한 상황에서 해외영업을 감당할 만한 유통사를 구하는 것이 현실적으로 불가능하다는 결론에 이르렀다” 고 답변함.

수차례에 걸쳐 전년 실적 대비 2배 이상 상향하도록 결정하면서도 해당 시기의 매출채권 규모 등 위험 수준을 확인하거나 소속직원에게 이를 검토·보고하도록 지시하지 않았다.

그리고 당시 유일한 수요처인 투○○에는 불리온 구매를 독려 하였을 뿐 투○○의 국내외 영업능력 등을 고려한 실질적인 구매 가능금액 규모와 대금지불 능력을 확인하지 않은 채 매출목표 상향금액을 결정하였다.

또한, 2020년도 하반기에는 금값 및 환율이 하락세로 전환되는 등 시장의 변동성을 감안할 때 불리온 사업의 매출목표를 재검토할 시점이었음에도 역시 전사 매출목표 달성 목적 외에 합리적 근거나 검토 없이 2020. X월 불리온 사업 매출목표를 X억 원에서 100억 원 추가 상향하여 X억 원으로 설정하도록 하였다.

게다가 당시 ◆◆◆◆◆팀장 박○○이 누적된 매출채권으로 인한 위험이 걱정된다는 취지로 2020. X월 중에 우려를 제기하였음에도 대금연체와 같은 특이사항이 없다는 이유로 별다른 조치를 취하지 않았고 매출목표 하향조정도 검토하지 않았다.

이로 인해 2020년도 상반기에 이미 불리온 매출액이 전년도 연간 실적에 육박하여 위험 역시 그만큼 커진 상황이었음에도 하반기까지 매출목표가 합리적인 근거 없이 상향된 채 유지됨으로써 위험의 규모가 줄어들지 않았고, 어느 시점에서든 추가적인 공급을 중단하고 대금회수에 전념하였더라면 얻을 수 있었던 손실비용 감소 기회마저 상실하는 결과를 초래하였다.

이와 같이 위 사람은 선량한 관리자의 주의 의무를 다하지 않아 「정관」에서 요구하고 있는 이사의 충실의무를 위반하였음은 물론 전사 매출목표 달성을 위해 리스크를 감수하면서 불리온 사업의 매출을 늘리는 중요한 정책을 결정한 책임자로서 미회수 매출채권으로 인한 대규모 회계적 손실과 언론 보도 등으로 인한 공사의 공신력 손상에 대해 관련자 중 가장 큰 책임이 있다.

2) 상임이사의 손실 보고의무 위반

「정관」 제13조(이사 등의 책임)에 따르면 공사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하도록 되어 있고, 「임직원 행동강령」 제11조(투명한 정보·회계관리)에 따르면 임직원은 특정 개인이나 부서의 이익을 위하여 중요한 정보를 은폐할 수 없도록 되어있다.

그런데 위 사람은 ◇◇◇◇◇◇이사로 전보된 이후 2020. X. X. 자신의 집무실에 찾아온 투○○ 대표와 불리온 사업 관련자들로부터 X억 원에 이르는 매출채권 상황이 불가능하다는 내용을 직접 들어 현저한 재무적 손실이 염려되는 사고 발생을 인지하였음에도, 즉시 상임감사에게 보고하지 않았고 오히려 2020. X. X. 당시 자신의 지휘·감독 하에 있지도 않았던 ◎◎처장 김○○과 ◆◆◆◆팀장 박○○에게 당분간 관련 내용을 함구하라고 지시하였다.

이에 ◆◆◆◆팀장 박○○이 ☆☆팀장은 직무상 매출채권 미회수 사실을 알게 될 것이라고 하자 “☆☆팀장은 내가 따로 불러서 이야기하겠다.”고 한 후 실제로 X월 초(정확한 날짜 모름) ☆☆팀장 구○○을 불러 사건의 심각성은 알리지 않은 채 단순 입금지연이라는 허위의 내용을 전달하였다.

이와 같이 위 사람은 사고 발생 관련자들이 그 내용을 상임감사와 다른 부서에 알리지 못하도록 부적절한 영향력을 행사하였고 사고 발생 사실을 적극적으로 은폐함으로써 이후 사고 수습 과정에서 경영전략회의, 업무집행심의위원회, 일상감사, 이사회 등 조직 내부의 합리적 의사결정 기회를 상실시켰음은 물론 「정관」 제13조(이사 등의 책임) 및 「임직원 행동강령」 제11조(투명한 정보·회계관리)를 위반하였으므로 「한국조폐공사법」 제17조(임원의 해임)에 따른 해임 가능 사유에 해당한다.

나. ○○이사 강○○의 경우

위 사람은 2020. X. X. 부터 2021. 3. 30. 감사일 현재까지 ○○이사 직무를 수행하였다.

1) 상임이사의 충실의무 위반

위 사람은 2020. X. X. 오전 ○○이사 집무실에서 투○○ 대표, ○○처장 김○○, ◆◆◆◆팀장 박○○이 참석한 회의를 통해 미회수 매출채권의 규모가 상당하고 단기간 내 대금회수가 불가능하여 사안이 매우 중대하다는 사실을 잘 알고 있었다.

그리고 「정관」 제13조(이사 등의 책임)에 따르면 상임이사는 법령과 정관의 규정에 따라 공사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하도록 되어 있다.

따라서 위 사람은 공사의 사업 전반에 관해 중요한 정책결정을 하는 ○○이사로서 X억 원에 이르는 미회수 매출채권의 회수 방안을 결정하거나 법적 구속력이 있는 계약을 체결할 때에는 합리적인 근거에 따라 충분한 검토를 거쳐 의사결정을 하는 한편, 사규에서 정하는 내부통제 절차를 확인하여 이행하는 등 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여 신중한 경영적 판단을 하여야 했다.

그런데 위 사람은 2020. X. X. 오후 ◇◇◇◇◇◇이사 류○○의 집무실에서 같은 날 오전 4급 이○○이 구두로 전달한 변호사의 자문결과와 그 자리에 모인 관련자들이 자문결과에 대해 제시한 의견만을 듣고 더 이상 다른 전문가의 추가 자문이나 “계속기업가치”와 “청산가치”에 대한 충분한 검토도 없이 사고 발생을 처음 인지한 당일 곧바로 채무변제계약과 공증을 통해 매출채권을 회수한다는 기본방침을 결정하였다.

그리고 위 사람은 주요 정책을 결정하는 상임이사로서 조금만 주의를 기울였다면 당시 X억 원에 달하는 변제 규모, 공사에 미치는 영향 등을 고려하였을 때 채무변제계약 체결이 공사의 내부 통제절차가 필요한 중대 사안이라는 사실을 알 수 있었음에도, 일상감사를 비롯한 조직 내 내부통제 절차 없이 2020. X. X. 본인 전결로 채무변제계약을 체결하고 공증을 완료하였다.

또한 2020. X. X. 채무변제계약을 체결할 때까지 사전에 그 내용을 사장에게 전혀 보고하지 않은 것은 물론 그 이후에도 채무변제계약 체결 결과에 대해서도 일체 보고하지 않았다.

이로 인해 채무변제계약과 공증이 합리적인 대책방안이었는지 여부를 판단할 수 있는 조직의 의사결정 기회가 상실되고, 공사가 투○○와 체결한 채무변제계약에 구속되어 추가적인 조치를 할 수 없게 하는 결과를 초래하였다.

이와 같이 위 사람은 선량한 관리자의 주의 의무를 다하지 않아 「정관」에서 요구하고 있는 이사의 충실의무를 위반하였음은 물론, X억 원의 매출채권을 X년간 분할상환 및 투○○의 운영자금 명목으로 X억 원 상환유예를 골자로 하는 중요한 채무변제계약을 공사의 내부통제 절차도 거치지 않고 체결하도록 결정한 최종 책임자로서 조직의 의사결정 체계를 무력화 시킨 결과에 대해 관련자 중 가장 큰 책임이 있다.

2) 상임이사의 손실 보고의무 위반

「정관」 제13조(이사 등의 책임)에 따르면 공사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하도록 되어 있고 「임직원 행동강령」 제11조(투명한 정보·회계관리)에 따르면 임직원은 특정 개인이나 부서의 이익을 위하여 중요한 정보를 은폐할 수 없도록 되어있다.

그런데 위 사람은 앞서 기술한 바와 같이 2020. X. X. 투○○ 대표와 불리온 사업 관련자들로부터 X억 원에 이르는 불리온 매출채권 상황이 불가능하다는 내용을 직접 들음으로써 현저한 재무적 손실이 염려되는 사고 발생을 인지하였음에도 “관련 규정을 알지 못하였으며 상임감사가 안다고 해서 상황이 달라질 것이 없고 부담을 주는 것 같은 생각이 들었다”는 이유로 상임감사에게 관련 내용을 보고하지 않았다.

그 결과 이후 사고 수습 과정에서 경영전략회의, 업무집행심의위원회, 일상감사, 이사회 등 조직 내부의 합리적 의사결정 기회를 상실시켰음은 물론 「정관」 제13조(이사 등의

책임) 및 「임직원 행동강령」 제11조(투명한 정보·회계관리)를 위반하였으므로 「한국 조폐공사법」 제17조(임원의 해임)에 따른 해임 가능 사유에 해당한다.

다. 1급 김○○의 경우

1급 김○○은 2020. X. X.부터 2020. X. X.까지 ○○처장 직무를 수행하면서 불리온 사업 관리를 포함한 전사 매출목표 관리 등 영업활동 전반을 총괄하였다.

1) 불리온 메달 사업관리 불철저

위 사람은 2020. X. X. ○○처장으로 부임 후 불리온 사업의 매출채권 미회수 위험을 인지하고 ◆◆◆◆◆팀에게 대책 마련을 지시하여 2020. X월과 같은 해 X월에 검토 자료를 보고 받았다.

그러나 위의 검토방안은 추진되지 못하였으며, 위 사람은 매출채권 미회수 위험을 근본적으로 제거할 수 있는 수단이 없다는 것을 인지하였음에도 2020년도 전사 매출목표 달성을 위해 불리온 사업을 추진하였다.

그 과정에서 위 사람은 상반기에 이미 2019년도 불리온 사업의 연간 매출액인 X억 원을 초과하는 약 X억 원에 이를 정도로 매출이 급증하여 매출채권의 규모와 위험도 함께 증가한 상황임에도, 이에 대비한 안전장치 없이 사업을 지속하면서 증가된 위험에 대해서는 공사의 영업전반을 총괄·책임지고 있는 ○○이사에게 보고하지 않았다⁴⁾.

또한 위 사람은 2020년도 매출목표를 당초 X억 원에서 X억 원까지 조정하는 과정에서 당시의 매출채권 잔액 규모를 확인하여 위험수준을 점검하거나, 매출목표 상향에 따른 매출채권 규모의 증가 위험에 대한 검토 없이 투○○의 발주에만 근거하여 투○○의 대금 지불 능력 등을 확인하지 않고 사업을 추진함으로써 재무적 리스크를 증가시

4) 김○○은 “매출목표 상향 조정은 ○○이사가 결정하였기 때문에 리스크 증가의 상관성을 보고하지 않았다.” 고 진술함.

키는 결과를 초래하였다.

특히, 2020년도 하반기에는 금값 및 환율이 하락세로 전환되는 등 시장의 변동성을 감안할 때 매출목표를 재검토할 시점이었음에도 별다른 리스크 관리 방안을 수립하지 않고 ○○이사가 지시하였다는 이유만으로 2020. X월 불리온 매출목표를 X억 원에서 X억 원으로 상향, 설정함으로써 매출목표 관리 등 영업활동 전반을 조정·관리하여야 할 ○○처장의 직무를 태만히 하였으므로 「취업규칙」 제3조(성실)을 위반하였다.

한편, 위 사람은 2020년도 상반기 불리온 공급계약을 추진하면서 투○○의 발주시기에 따라 계약금액만 변동이 있을 뿐 이외 계약조건이 동일하므로 공급계약을 통합하여 체결한 후 투○○의 발주에 따라 제품만 분할 공급하는 방식으로 처리할 수 있었음에도 동일한 제품을 수차례 분할 계약하였다. 그 과정에서 계약금액이 X억 원 미만이었다는 이유로 자신의 전결로 처리함으로써 일상감사를 의뢰하지 않았다.

그리고 이와 같이 X억 원 미만인 공급계약을 짧은 기간 동안, 심지어 반복적으로 체결한 경우에는 실질적인 계약금액이 X억 원을 초과하기 때문에 분할된 계약건별로 내부 결재하는 방식에 대한 문제점을 인식하였어야 했다.

그런데 위 사람이 투○○의 분할 계약요구와 기존의 방식을 따른다는 이유로 2020년도 체결된 X건의 계약 중 X건을 제외한 대부분의 계약을 자신의 전결로 체결한 행위는 계약규모에 따른 권한과 책임 부여라는 「위임전결 규정」의 취지에 부합하지 않고, 일상감사도 거치지 않음으로써 해당사업의 적정성 검토를 위한 내부통제 기회도 상실케 하였다.

그 결과 위 사람은 매출채권 회수에 대한 실질적인 위험 해소 방안을 마련하지 못한 채 불리온 사업 규모를 확대·추진하면서 그에 따른 내부통제 및 직상위자 보고의무를 소홀히 함에 따라 2020년도 결산 기준 X억 원의 대손충당금이 발생하는데 관리자로서 책임이 있으므로 「취업규칙」 제3조(성실), 「직제 규정」 제11조(직무)를 위반하였다.

2) 채무변제계약 체결 업무 부적정

위 사람은 2020. 11. 27. ◇◇◇◇◇◇이사 집무실에서 ◇◇◇◇◇◇이사 류○○, ◎◎이사 강○○, ◆◆◆◆◆팀장 박○○, 4급 이○○과 물품대금 회수 대책을 논의하면서 피해규모와 대금회수 불확실성 등 사안의 심각성을 인지하였음에도 당일 오전 자신의 지시로 4급 이○○이 받아 온 변호사의 구두자문을 근거로 ◇◇◇◇◇◇이사 류○○과 ◎◎이사 강○○이 채무변제계약을 대책방안으로 결정하는 것에 동의하였다.

2020. X. X. 위 결정사항을 정리한 자료를 ◎◎이사 강○○과 사장에게 보고하면서 ◎◎이사 강○○에게는 매출채권 전체 규모인 X억 원과 채무변제계약 및 공증절차가 기재된 자료를 보고한 반면, 사장에게는 전체 매출채권 규모 보다 일부대금이 지연된 상황 등을 중심으로 한 자료를 본인이 별도로 작성하여 보고함으로써 최고 의사결정자인 사장이 위 사건의 심각성에 대해 제대로 알 수 없도록 하였다.

한편, 위 사람은 2020. X. X. 변호사로부터 받은 공증절차에 대한 자문결과와 2020. X. X. 투○○로부터 제출 받은 채무변제 계획서를 기반으로 X억 원의 매출채권을 X년간 분할 상환 받고 투○○의 운영자금 명목으로 X억 원 상환유예를 골자로 한 「불리온 메달 공급대금 결제에 관한 약정」을 2020. X. X. ◎◎이사 전결로 투○○와 체결하였다.

그 과정에서 위 사람은 채무변제계약 체결에 앞서 본 계약의 이행 가능성을 판단하기 위해 투○○의 법인 자산과 채무사항을 확인하고 채무변제 계획서가 이행 가능한 수준인지를 검증하는 등 자문결과에 따른 최소한의 조치를 하였어야 함에도 소홀히 하였다.

특히, 채무변제계약의 핵심사항인 X년 분할 상환 조건은 투○○가 상환기간 동안 채무 변제 계획서에 따라 지속적으로 사업이 성장하고 정상영업 유지가 가능한 상태라는 것이 전제되어야 실현가능한 것이므로, 위 사람은 채무변제계약 체결 전 자문결과에 따라 투○○가 제출한 채무변제 계획서의 실현 가능성, 투○○의 채무상황 등을 검토하고 당시 투○○의 청산가치와 계속기업가치 등 경영 상태를 면밀히 검증하는 절차를 거친 후 경영진이 신중한 의사결정을 하도록 하였어야 함에도 하지 않았다.

또한 위 사람은 채무변제계약을 체결하면서 관련자들의 결재만으로 처리하고 공증까지 마쳐 채무변제계약과 공증이 합리적인 대책방안이었는지 여부를 판단할 수 있는 조직의 의사결정 기회가 상실되었고, 공사가 투○○와 체결한 채무변제계약에 구속되어 추가적인 조치를 할 수 없게 하는 결과를 초래하였다.

더욱이 이러한 투○○와의 채무변제계약 체결은 중요한 업무처리의 기본방침에 해당하여 사장결재로 처리했어야 하나 ◎◎이사 전결로 처리하였고, 일상감사 대상인 대외 기관과의 협약체결임에도 일상감사를 거치지 않아 「위임전결 규정」 제9조(전결기준 등) 및 「감사직무 규정」 제37조(일상감사 대상 등)를 위반하였다.

그리고 「위임전결 규정」 제6조(위임전결의 제한)에 따르면 특히 중요하고 이례적인 사항은 전결권한이 위임되었더라도 사장에게 보고하도록 되어 있으나, 위 사람은 투○○로부터 대금이 입금되지 않은 사실을 2020. X. X. 최초 사장에게 보고한 이후 사장에게 채무변제계약의 내용과 체결 결과를 모두 보고하지 않았으므로 규정을 위반하였다.

또한 2020. X. X. 사건을 인지하게 된 이후 ◎◎처 내 소속 팀장들에게 투○○의 물품대금 지연에 관해 타 부서 등에게 사건이 알려지지 않도록 은폐를 지시하는 등 선량한 관리자로서의 의무를 다하지 않았으므로 「임직원 행동강령」 제11조(투명한 정보·회계 관리)를 위반하였다.

라. 3급 박○○의 경우

위 사람은 2020. X. X.부터 2021. X. X.까지 ◆◆◆◆◆팀장 직무를 수행하면서 불리온 사업 전반을 총괄하였다.

1) 불리온 메달 사업관리 불철저

위 사람은 ◆◆◆◆◆팀장으로 부임 직후 불리온 사업이 투○○에게 제품을 선 공급한 후 사후 결제방식으로 이루어지기 때문에 구조적으로 매출채권 미회수에 대한 위험이 있다는 것을 인지하였고 당시 ○○처장 김○○으로부터 매출채권 미회수 위험에 대해 관리방안을 마련할 것을 지시받아 아래 위험관리 방안에 대해 검토하였다.

그러나 위와 같이 검토·보고한 매출채권 위험관리 방안 중 투○○와 대금결제 기한을 단계적으로 단축하는 방안은 협의·추진하였지만 이는 사후 결제의 기한을 단축할 뿐 위험을 근본적으로 제거할 수 있는 수단이 아니었고, 결과적으로 매출채권 미회수에 대한 위험 관리 방안을 마련하지 못한 채 ◆◆◆◆◆팀에 부여된 매출목표를 달성하기 위해 사업을 계속 추진하였다.

그리고 위 사람은 ◆◆◆◆◆팀의 2020년도 하반기 매출목표가 X억 원 수준으로 상향조정되는 과정에서 당시 ○○이사 류○○에게 X월경 매출채권 미회수 위험에 대한 우려를 제기하였으나 구체적인 근거와 자료를 바탕으로 위험성을 보고하지 않았고, ○○이사 류○○이 매출 규모 확대에 따른 위험성을 충분히 인지하도록 보좌하지 못하였다.

한편, 위 사람은 2020년도 하반기 투○○와 불리온 공급계약을 검토하면서 투○○의 발주시기에 따라 계약금액만 변동이 있을 뿐 이외 계약조건이 동일하여 공급계약을 통합하여 체결한 후 투○○의 발주에 따라 제품만 분할 공급하는 방식으로 처리 할 수 있었음에도 동일한 제품을 X회에서 최대 X회까지 분할계약하였다. 그 과정에서 계약금액이 X억 원 미만이었다는 이유로 ○○처장 전결로 처리함으로써 일상감사를 의뢰

하지 않았다.

이와 같이 X억 원 미만인 공급계약을 짧은 기간 동안, 심지어 반복적으로 체결한 경우에는 실질적인 계약금액이 X억 원을 초과하기 때문에 분할된 계약건별로 내부결재하는 방식에 대한 문제점을 인식하였어야 했다.

그런데 위 사람이 투○○의 분할 계약요구와 기존의 방식을 따른다는 이유로 2020년도 하반기 체결된 모든 계약을 ○○처장 전결로 체결한 것은 계약규모에 따른 권한과 책임 부여라는 「위임전결 규정」의 취지에 부합하지 않고, 일상감사도 거치지 않음으로써 해당사업의 적정성 검토를 위한 내부통제 기회도 상실케 하였다.

그 결과 위 사람은 매출채권 회수에 대한 실질적인 위험 해소 방안을 마련하지 못한 채 사업을 계속 추진하였고, 그 과정에서 내부통제 및 직상위자 보좌의무를 소홀히 함에 따라 2020년도 결산 기준 X억 원의 대손충당금이 발생하는 데 관리자로서 책임이 있으므로 「취업규칙」 제3조(성실), 「직제 규정」 제11조(직무)를 위반하였다.

2) 채무변제계약 체결 업무 부적정

2020. X. X. 위 사람은 투○○의 결제대금이 입금되지 않은 것을 확인한 후 서울 출장 중이던 4급 이○○에게 투○○를 방문하여 자세한 상황을 알아보라고 지시하고 ○○처장 김○○에게 관련 사실을 보고 하였다.

2020. X. X. ◇◇◇◇◇◇이사 집무실에서 ◇◇◇◇◇◇이사 류○○, ○○이사 강○○, ○○처장 김○○, 4급 이○○과 물품대금 회수 대책을 논의하면서 피해규모와 대금회수 불확실성 등 사안의 심각성을 인지하였음에도 당일 오전 ○○처장 김○○의 지시로 4급 이○○이 받아 온 변호사의 구두자문을 근거로 ◇◇◇◇◇◇이사 류○○과 ○○이사 강○○이 채무변제계약을 대책방안으로 결정하는 것에 동의하였다.

2020. X. X. 위 사람은 ○○처장 김○○과 함께 미회수 매출채권 발생 및 경위에 대

해서 사장에게 보고한 후 그 결과를 ○○처장과 함께 ◇◇◇◇◇◇이사 류○○에게 보고하였고, 그 자리에서 ◇◇◇◇◇◇이사 류○○로부터 관련 내용이 직원들에게 알려지지 않도록 당분간 함구하라는 취지의 지시를 받았다.

그 직후 ○○이사 강○○에게 사장보고 결과를 보고하면서 상임감사에 대한 보고여부를 문의하였지만 기다리라는 지시를 받아 사고 발생과 관련한 내용을 감사실을 포함한 다른 부서에 알리지 않는 등 은폐행위에 동조하여 「임직원 행동강령」 제11조(투명한 정보·회계관리)를 위반하였다.

그리고 위 사람은 2020. X. X. 채무변제계약 체결일까지 채무변제 계약서를 검토하면서 ○○이사 강○○에게 채무변제계약 진행에 대한 중간보고를 사장에게 할 것을 건의하였으나 계약완료 후 보고하라는 ○○이사의 지시를 수용하여 이사진결로만 채무변제계약을 최종적으로 체결함으로써 조직의 합리적 의사결정 기회를 상실시킨 책임이 있다.

또한 위 사람은 채무변제계약을 체결한 후 ○○이사 강○○에게 계약체결 결과를 사장에게 보고할 것을 재차 건의하였지만 계속 기다리라는 지시를 받고 별도의 조치를 취하지 않은 채 감사실이 사건을 인지하여 신임 ○○처장인 류××에게 보고를 재촉하여 2021. X. X. 사장과 상임감사에게 보고가 이루어질 때 까지 적극적으로 관련 사실을 알리지 않았다.

그런데 위 사람은 「위임전결 규정」 제9조(전결기준 등)에 따라 채무변제계약 체결은 중요 업무처리의 기본방침 결정에 해당하여 사장의 결재권한임에도 ○○이사 전결로 진행하였고, 「같은 규정」 제6조(위임전결의 제한)에 따라 특히 중요하고 이례적인 사항은 전결권한이 위임되었더라도 사장에게 보고해야 하나 규정 검토를 소홀히 하여 관련 규정을 위반하였다.

또한 위 사람은 채무변제계약의 경우 대외기관과의 협약·합의서 체결에 해당하여 일상

감사 대상임에도 규정 검토를 소홀히 하여 일상감사를 의뢰하지 않음으로써 「감사직무 규정」 제37조(일상감사 대상 등)를 위반하였다.

한편, 위 사람은 대규모 미회수 매출채권 발생이 선례가 없을 만큼 중대한 사건임에도 대책방안을 결정하는 과정에서 변호사 단 한명의 구두 자문 외에 추가적인 다른 전문가의 자문 또는 내부절차에 따른 합의·의사결정을 검토하지 않는 등 담당 팀장으로서의 직무 수행을 소홀히 하였다.

게다가 위 사람은 채무변제계약 체결에 앞서 본 계약의 이행 가능성 판단을 위해 투○○의 법인자산과 채무사항을 확인하고 채무변제 계획서가 이행 가능한 수준인지를 검증하는 등 자문결과에 따른 최소한의 조치를 하였어야 함에도 소홀히 하였다.

그 결과 위 사람은 채무변제계약이 대책방안으로 적정한지, 투○○의 변제계획을 신뢰할 수 있는지 여부 등을 검토하지 않아 조직의 합리적 의사결정 기회를 상실시키는 결과를 초래하였고, 그 과정에서 「위임전결 규정」 제6조(위임전결의 제한) 및 제9조(전결기준 등), 「감사직무 규정」 제37조(일상감사 대상 등)를 위반하였다.

마. 4급 이○○의 경우

4급 이○○은 2018. X. X.부터 2019. X. X.까지 ▲▲▲▲▲▲팀에서, 2019. X. X.부터 2021. X. X. 까지 ◆◆◆◆◆팀에서 불리온 사업담당 직무를 수행하였고, 업무분장에 따라 영업업무, 시장개척 및 고객관리 업무 등 관련 업무를 담당하였다.

1) 불리온 메달 사업관리 불철저

위 사람은 2019년도 불리온 사업의 일상감사 과정에서 감사실이 제시한 매출채권 미회수 위험에 대한 대책으로 채권확보 방안을 강구하고 투○○의 재무상태 변화, 불리온 시장 동향 등을 지속적으로 모니터링 하여 위험성을 줄이겠다고 답변하였다.

그러나 위 사람은 매출채권의 미회수 위험성을 근본적으로 차단할 수 있는 보증보험 등 채권확보 방안에 대해서는 수익 대비 과도한 비용으로 인해 추진하지 못하였고, 공동 계좌 사용과 같은 안전장치에 대해서는 투○○가 수용할 수 없다는 이유로 추가적인 협의 노력 없이 실행하지 않았다.

또한 위 사람은 2019년도 본인이 작성한 일상감사 의견답변에 따라 투○○의 재무상태 변화를 충실히 모니터링 하여야 했음에도 투○○가 연 1회 결산을 실시하기 때문에 추가적인 재무제표 제출을 요구할 경우 투○○가 경영압박으로 느낄 수 있다는 이유로 2020 회계연도 기중에는 별도로 투○○의 재무제표를 확인하지 않았고, 재무상태를 확인할 수 있는 별도의 자료도 요청하지 않았다.

그런데 투○○는 2020. X월말 기준 이미 X억 원의 당기손실인 상황이었으며 2020회 계연도 외부회계감사 결과 ‘의견거절’을 받는 등 2020년도 투○○의 경영상황은 어느 시점부터 악화되고 있었을 것으로 보는 것이 타당하므로 위 사람이 투○○의 재무상태를 충실히 모니터링 하였다면 위험을 사전에 인지하여 대규모 매출채권 미회수 사태 발생을 예방하거나 사고 규모를 줄일 수 있었음에도 그 기회를 상실시켰다.

게다가 위 사람은 2020년도 X건, X억 원의 공급계약을 추진하면서 매출채권을 회수하지 못할 위험이 있음에도 대책방안을 마련하지 않은 채 계약업무를 수행하였다.

이와 같이 위 사람은 실무자로서 매출채권 미회수 위험을 예방하고 상시 점검하여야 했음에도 소홀하였고, 어떠한 안전장치 없이 불리온 공급계약을 체결하면서도 불리온 사업 매출목표 상향의 적정성 검증과 그에 상응하는 의사결정의 필요성을 건의하지 않는 등 직상위자를 성실히 보좌하여야 할 직무를 소홀히 하였다.

그 결과 위 사람은 2020년도 결산 기준 X억 원의 대손충당금 발생을 초래한 책임이 있으므로 「취업규칙」 제3조(성실), 「직제 규정」 제11조(직무)를 위반하였다.

2) 채무변제계약 체결 업무 부적정

위 사람은 2020. X. X. ○○처장 김○○의 지시로 변호사에게 물품대금 회수 대책에 대해 구두 자문을 받아 같은 날 ◇◇◇◇◇◇이사 류○○, ○○이사 강○○, ○○처장 김○○, ◆◆◆◆◆팀장 박○○이 모인 자리에서 그 결과를 전달하였다.

그 후 투○○로부터 2020. X. X.에 제출 받은 채무변제 계획서를 기반으로 채무변제 계약 내용을 작성·검토하여 X억 원의 매출채권을 X년간 분할상환 받고 투○○의 운영자금 명목으로 X억 원 상환유예를 골자로 한 「불리온 메달 공급대금 결제에 관한 약정」을 2020. X. X. ○○이사 전결로 투○○와 체결하면서 감사실을 포함한 다른 부서에 관련 사실을 알리지 않는 등 은폐행위에 동조하여 「임직원 행동강령」 제11조(투명한 정보·회계관리)를 위반하였다.

게다가 위 사람은 채무변제계약을 대책방안으로 결정하는 과정에서 지급받아야 할 대금이 X억 원 정도로 상당한 것에 비해, 2019년도 투○○의 영업이익은 X억 원으로 회사 규모를 고려하였을 때 채무변제계약의 이행가능성에 대한 불확실성이 높은 상황임에도 변호사의 자문 이외 별도의 방안을 검토하거나 필요성을 건의하지 않는 등 실무자로서 검토가 미흡하였다.

또한 위 사람은 채무변제계약 체결에 앞서 본 계약의 이행 가능성을 판단하기 위해 투○○의 법인 자산과 채무사항을 확인하고 채무변제 계획서가 이행 가능한 수준인지를 검증하는 등 자문결과에 따른 최소한의 조치를 하였어야 함에도 소홀히 하였다.

그리고 위 사람은 「위임전결 규정」 제9조(전결기준 등)에 따라 채무변제계약 체결은 중요 업무처리의 기본방침 결정에 해당하여 사장의 결재권한임에도 ○○이사 전결로 진행하였고, 「같은 규정」 제6조(위임전결의 제한)에 따라 특히 중요하고 이례적인 사항은 전결권한이 위임되었더라도 사장에게 보고해야 하나 규정 검토를 소홀히 하여 관

련 규정을 위반하였다.

또한 위 사람은 채무변제계약의 경우 대외기관과의 협약·합의서 체결에 대하여 일상 감사 대상임에도 규정 검토를 소홀히 하여 일상감사를 의뢰하지 않음으로써 「감사직무 규정」 제37조(일상감사 대상 등)를 위반하였다.

그 결과 위 사람은 채무변제계약이 대책방안으로 적정한지, 투○○의 변제계획을 신뢰할 수 있는지 여부 등을 검토하지 않아 조직의 합리적 의사결정 기회를 상실시키는 결과를 초래하였고, 그 과정에서 「위임전결 규정」 제6조(위임전결의 제한) 및 제9조(전결기준 등), 「감사직무 규정」 제37조(일상감사 대상 등)를 위반하였다.

바. 3급 주○○의 경우

3급 주○○는 2019. X. X.부터 2020. X. X.까지 ◆◆◆◆◆팀장 직무를 수행하면서 불리 온 사업 전반을 총괄하였다.

위 사람은 ◆◆◆◆◆팀장으로 부임 후 불리온 사업이 제품을 선 공급한 후 사후 결제 방식으로 이루어지기 때문에 구조적으로 매출채권 미회수 위험이 있다는 것을 알고 있었고, 2019년도 감사실이 제시한 일상감사 의견에 투○○의 재무상태 변화, 귀금속 시세 변동 등을 지속적으로 모니터링 하겠다는 답변을 제출하였다.

그리고 같은 해 일상감사를 받은 계약 건에 대해서는 감사실의 의견을 반영하여 매출 채권 미회수 위험에 대한 적절한 관리방안을 적용하여 사업을 추진하였으나, 일상감사를 받지 않은 계약 건에 대해서는 별도의 관리방안을 적용하지 않은 채 사업을 수행하였다.

그 이후, 위 사람은 2020. X. X. 신임 ◎◎처장으로 부임한 김○○으로부터 매출채권 미회수 위험에 대한 관리방안을 마련할 것을 지시 받아 검토하였으나 적용 가능한 관리방안을 마련하지 못하였고, 결과적으로 매출채권 미회수에 대비한 안전장치 없이 ◆◆◆◆◆

팀에 부여된 매출목표를 달성하기 위해 사업을 계속 추진하였다.

그러나 2019년도 매출실적이 X억 원인 것에 비해 2020년도 상반기 매출실적이 X억 원에 이를 정도로 매출채권이 급격히 증가하는 2020년도 사업환경에서는 투○○의 수용 불가 의사에 따라 계약에 적용할 수 있는 관리방안이 없다 하더라도 공사 내부적으로 수행 가능한 매출채권 잔액 한도 관리와 투○○의 재무상태 변화를 모니터링 하여 매출채권 회수 위험을 줄이기 위한 노력을 하여야 했다.

더욱이 매출채권 규모 관리, 투○○의 재무상태 변화 모니터링은 2019년도 감사실의 일상감사 의견에 따라 ◆◆◆◆팀에서 답변한 내용으로 재무적 위험을 저감하라는 감사실 의견의 취지를 고려하면 이를 일상감사를 의뢰하였던 공급계약 체결 건으로 한정하여 적용할 이유가 없음에도 이를 시행하지 않았다.

한편, 위 사람은 2020년도 상반기 불리온 메달 공급계약을 검토하면서 투○○의 발주 시기에 따라 계약금액만 변동이 있을 뿐 이외 계약조건이 동일하여 공급계약을 통합하여 체결한 후 투○○의 발주에 의해 제품을 분할 공급할 수 있었음에도 동일한 제품을 X회에 걸쳐 분할 계약하면서도 매출채권 회수를 위한 어떠한 안전장치도 적용하지 않았고, 계약금액이 X억 원 미만이었다는 이유로 ○○처장 전결로 처리하고 일상감사를 의뢰하지 않았다.

이와 같이 X억 원 미만인 공급계약을 짧은 기간 동안, 심지어 반복적으로 체결한 경우에는 실질적인 계약금액이 X억 원을 초과하기 때문에 분할된 계약건별로 내부결재하는 방식에 대한 문제점을 인식하였어야 했다.

그런데 위 사람은 투○○의 분할 계약요구와 기존의 방식을 따른다는 이유로 2020년 상반기에 체결된 X건의 계약 중 X건을 제외한 모든 계약을 ○○처장 전결로 체결한 것은 계약규모에 따른 권한과 책임 부여라는 「위임전결 규정」의 취지에 부합하지 않고, 일상

감사도 거치지 않음으로써 해당사업의 적정성 검토를 위한 내부통제 기회도 상실케 하였다.

그 결과 위 사람은 결과적으로 실질적인 매출채권 회수에 대한 리스크를 마련하지 못한 채 증가된 사업 규모를 계속 추진하였으며, 그 과정에서도 위험상황에 대한 모니터링 및 내부통제 절차 검토를 소홀히 하여 2020년도 결산 기준 X억 원의 대손충당금 발생을 초래한 관리자로서 책임이 있고, 「취업규칙」 제3조(성실), 「직제 규정」 제11조(직무)를 위반하였다.

사. 4급 김××, 5급 황○○, 송○○의 경우

4급 김××은 2017. X. X.부터 2018. X. X.까지 ▲▲▲▲▲▲▲▲팀에서, 2018. X. X.부터 현재까지 ◆◆◆◆◆팀에서, 5급 황○○은 2019. X. X.부터 2020. X. X.까지, 5급 송○○은 2020. X. X.부터 현재까지 ◆◆◆◆◆팀에서 불리온 사업 영업담당 직무를 수행하였다.

위 세 사람은 불리온 사업이 제품을 선 공급한 후 사후 결제방식으로 이루어지기 때문에 구조적으로 매출채권 미회수 위험이 있다는 것을 알고 있었다.

따라서 위 사람들은 불리온 사업을 추진하면서 수요처의 재무상태 변화, 귀금속 시세 변동 등을 지속적으로 모니터링 하는 등 재무적 위험에 대비한 노력을 하였어야 했다.

그런데 위 사람들은 불리온 영업담당 실무자로서 매출채권 미회수 위험을 예방하고 상시 점검하여야 했음에도 상급자로부터 위험에 대비한 관리방안 마련에 대한 지시를 받지 않았다는 이유로 재무적 위험에 대비한 노력을 소홀히 하였다.

특히, 4급 김××은 2017. X월부터 감사일 현재까지 불리온 사업을 담당하면서 사업 구조에 따른 위험을 잘 알고 있었고, 5급 황○○, 송○○과는 달리 상당기간 직무를 수행한 실무자로서 매출채권 미회수 위험에 대비한 대책을 더욱 강구하였어야 함에도 투○○에게 대금결제 기한을 고지하고 투○○가 운영하는 쇼핑몰, 카페를 모니터링만 하였을 뿐

위험을 저감시키기 위한 노력은 소홀히 하였다.

그 결과 위 세 사람은 2020년도 결산 기준 X억 원의 대손충당금 발생을 초래한 실무자로서 책임이 있고, 「취업규칙」 제3조(성실), 「직제 규정」 제11조(직무) 위반에 해당한다.

한편, 4급 김××과 5급 송○○은 2019년도 대비 매출액이 급증한 2020년도 불리온 사업여건에서 매출채권 규모 또한 증가하여 리스크 역시 그만큼 커진 상황이었음에도 리스크 관리 방안을 마련하지 않은 채 2020. X. X.부터 같은 해 X. X.까지 불리온 사업 계약업무를 수행하였다.

그 과정에서 위 두 사람은 2020년도 불리온 공급계약을 투○○의 발주시기에 따라 계약금액만 변동이 있을 뿐 이외 계약조건이 동일하여 통합하여 체결한 후, 투○○의 발주에 따라 제품만 분할 공급하는 방식으로 처리 할 수 있었음에도 같이 동일한 제품을 수차례 분할 계약하였으며 계약금액이 X억 원 미만이었다는 이유로 ○○○처장 전결로 처리함으로써 일상감사를 의뢰하지 않았다.

이와 같이 X억 원 미만인 공급계약을 짧은 기간 동안, 심지어 반복적으로 체결한 경우에는 실질적인 계약금액이 X억 원을 초과하기 때문에 분할된 계약건별로 내부결재하는 방식에 대한 문제점을 인식하였어야 했다.

그런데 위 두 사람은 투○○의 분할 계약요구와 기존의 방식을 따른다는 이유로 2020년도에 체결한 대부분의 계약을 ○○○처장 전결로 체결한 것은 계약규모에 따른 권한과 책임 부여라는 「위임전결 규정」의 취지에 부합하지 않고, 그로 인해 일상감사도 거치지 않음으로써 해당사업의 적정성 검토 등 내부통제를 받을 수 있는 기회를 상실케 하였다.

그 결과 위 두 사람은 매출채권 회수에 대한 실질적인 위험 해소 방안을 마련하지 못한 채 증가된 사업 규모를 계속 추진하였으며, 그 과정에서도 내부통제 절차 검토를

소홀히 하였고 이는 「취업규칙」 제3조(성실), 「직제 규정」 제11조(직무) 위반에 해당한다.

관련자 의견

① ◇◇◇◇◇◇이사 류○○은 불리온 사업 매출목표 상향을 자신의 독단으로 결정하지 않았으며 매출목표 상향의 근거를 검토하거나 리스크를 관리하는 것은 실무적인 부분이므로 이사의 역할이 아니라고 주장한다.

그러나 본인의 진술은 물론 관련자들의 진술을 종합할 때 매출목표 상향을 최종결정한 사실에는 변함이 없고, 매출목표 상향의 근거를 본인이 직접 검토하지 않더라도 이사로서 신중한 정책적 결정을 하기 위해서는 당연히 실무진의 검토결과를 확인하는 등 선량한 관리자의 주의의무를 다해야 하는 것이며 리스크를 회피할 근본적인 장치가 없는 상황에서 매출을 상향함으로써 리스크를 감당하도록 하는 결정은 중요한 정책결정에 해당하므로 위 사람의 주장은 받아들이기 어렵다.

그리고 위 사람은 상임감사에게 매출채권 미회수 건을 보고하지 않은 이유에 대해 해당 건이 ○○이사 소관 업무이기 때문에 관여하지 않았으며 ○○이사 또는 ○○처가 보고하였을 것이라 생각했다고 주장한다.

그러나 「정관」에서는 손실 보고의무가 이사의 소관업무에 국한된다고 정하고 있지 않고 설령 이사의 소관업무에 국한된다고 하더라도 대규모 미회수 매출채권 발생은 예산과 재무를 담당하고 있는 ◇◇◇◇◇◇이사 소관 업무에도 해당한다. 또한 해당 건이 ○○이사 소관이므로 ○○이사나 ○○처가 보고하였을 것이라 생각하여 관여하지 않았다면이라도 당시 ○○이사 지휘·감독 하에 있던 김○○과 박○○에게 사고에 대해 함구하도록 지시한 것은 논리적으로 모순되며, 함구의 대상에서 상임감사는 제외된다고 명시적

의사표시를 하지도 않은 점, ☆☆팀장을 따로 불러 대금 회수 지연에 대해 의구심을 갖지 않도록 허위의 사실을 전달함으로써 적극적으로 사고를 은폐한 점을 고려할 때 위 사람의 주장은 받아들이기 어렵다.

② ◎◎이사 강○○은 충분한 검토 없이 매출채권 회수 방안을 결정한 이유에 대해 투○○가 파산신청을 할 경우 대금 회수가 불가능하다는 보고를 받았고 개인적인 공증 관련 경험에서도 파산할 경우 돈을 받을 수 없다는 이야기를 들었으며 투○○ 대표로부터 개인 재산도 없고 투○○의 청산가치가 없다고 들었기 때문이라고 주장한다.

그러나 본 사안의 중대성과 심각성을 감안하였을 때 자문 변호사 1인의 구두 자문, 본인의 개인적 경험, 투○○ 대표의 주장만을 근거로 X억 원의 매출채권 회수 방안을 당일 결정한 것은 통상적인 수준에서 기대할 수 있는 선량한 관리자의 주의의무를 다했다고 볼 수 없으므로 위 사람의 주장은 받아들이기 어렵다.

그리고 위 사람은 채무변제계약의 세부 내용들을 내부통제 절차나 보고 없이 본인 전결로 결정한 이유에 대해 당시 물품대금 회수가 관건이었고 경영진이라면 그 정도 권한은 있다는 생각에 직원들의 검토내용을 경영진으로서 판단해주는 차원에서 결정하였으며 다른 내부검토는 할 겨를도 없었고 필요성도 크게 생각하지 않았기 때문이라고 주장한다.

그러나 사규에서 정한 내부통제나 보고 절차는 공사가 중요한 의사결정을 할 때 합리적인 근거에 따라 신중하게 결정하기 위한 것으로써 상임이사는 이러한 사규를 준수하여 업무가 처리되도록 관리하여야 할 위치에 있다는 점, 본인이 경영진으로서 결정할 권한이 있다고 생각하면서도 그 결정에 따른 책임은 질 수 없다는 모순된 태도를 취하고 있는 점 등을 고려할 때 위 사람의 주장은 받아들일 수 없다.

또한 위 사람은 손실 보고를 감사에게 하지 않은 이유에 대해 관련 규정을 알지 못하

였으며 상임감사가 안다고 해서 상황이 달라질 것이 없고 부담을 주는 것 같은 생각이 들었기 때문이라고 주장한다.

그러나 상임이사가 이사의 책임을 규정한 「정관」의 내용을 알지 못하였다는 것은 책임을 면할 근거가 될 수 없고 상임감사가 안다고 상황이 달라질 것이 없고 부담을 주는 것 같았기 때문이라는 이유는 상임이사가 직무 상 의사결정을 하는 통상적인 수준의 준거라 보기 어려우므로 위 사람의 주장은 받아들일 수 없다.

③ 1급 김○○은 불리온 사업 매출목표 상향은 최종의사결정권자인 ○○이사가 지시한 상황에서 ○○처장은 반대할 수 있는 권한이 없다고 주장한다.

그러나 공사 사업전략 수립, 매출 및 제품 판매관리 등 영업 관련 제반의 대내외 업무를 총괄하는 책임이 있는 직위에 있는 ○○처장은 매출채권 미회수 위험을 회피할 근본적인 장치가 없는 상황에서 매출목표를 상향하여 위험이 증가할 경우에는 대외 환경, 수요처의 현황 등 사업전반을 종합적으로 검토·보고하여 경영진의 판단이 합리적이도록 보좌하여 선량한 관리자의 주의의무를 다해야 하는 것이므로 위 사람의 주장은 받아들일 수 없다.

그리고 위 사람은 매출채권 미회수 건에 대해 사장에게 대금규모에 대해 축소 보고하고 채무변제계약 체결과 공증에 대해 사장에게 보고하지 않은 사유에 대해서 2020. X. X. 대금 규모와 채무변제계약 체결을 하겠다고 사장에게 보고한 후 후속조치를 취한 것이었기 때문에 이후 별도로 보고하지 않았다고 주장한다.

그러나 본인 진술은 물론 관련자의 진술 및 보고 자료를 종합할 때 당시 사장이 미회수 대금 규모 X억 원과 장기간 상환방식의 계약 체결 및 공증을 인지하였다고 보기 어렵다. 그리고 2020. X. X. 계약체결일까지 진행상황을 사장에게 보고하지 않았음은 물론, 그 후에도 사장에게 어떠한 보고도 하지 않았던 점과 중대한 사안에 대해 통상적으로 추진 경과를

보고하는 것이 일반적인 공사의 업무처리 방식임을 고려할 때 위 사람의 주장은 받아들일 수 없다.

또한 채무변제계약에 관해서는 ○○이사 강○○으로부터 “대금을 회수 할 수 있는 방법은 투○○를 살려서 시간이 다소 지체되더라도 대금을 회수하는 것이 유리하다”고 지시 받았기 때문에 그러한 절차를 진행할 수밖에 없었고, 당시 대금을 회수 할 수 있는 방법은 채무변제계약 체결이 유일한 것이었다고 주장한다.

그러나 앞서 기술한 바와 같이 계약 내용의 핵심사항인 10년 분할 상환 조건은 투○○가 상환기간 동안 정상 영업이 가능한 상태라는 것이 전제되어야하기 때문에 계약체결 이전에 투○○가 제출한 채무변제 계획서의 실현 가능성, 투○○의 청산가치와 계속기업가치 검토 등 경영 상태를 종합적으로 확인하고 이사회, 일상감사 등 내부절차를 거쳐 의사결정이 이루어지도록 보좌하였어야 함에도 그러한 노력이 없었으므로 위 사람의 주장은 받아들이기 어렵다.

④ 3급 박○○은 2020. X. X. 매출채권 미회수와 관련하여 사장에게 보고 후 ○○이사 강○○에게 사장 및 상임감사보고를 권유하였지만 기다려보라는 대답을 들어 별도 보고를 하지 않았고, 그 후에도 두 차례 ○○이사에게 사장 보고를 권유하였지만 역시 기다려보라는 취지의 답변을 들어 별도로 보고 하지 않았다는 의견을 제시하였다.

⑤ 4급 이○○은 채무변제계약 체결과정에서 투○○의 채무변제 계획서의 적정성을 검증하지 않은 이유에 대해, 당시 채무변제 계획서의 내용을 검증할 수 있는 방법이 없어 하지 못하였고 투○○의 재고실사를 함께한 회계법인에 문의하였을 때 검증을 위해서는 비용과 시간이 많이 소요된다고 들었으며, 본인에게 지시된 업무는 계약체결 추진이었으므로 계약체결에만 전념하였다고 주장한다.

그러나 앞서 기술한 바와 같이 X년 분할 변제를 내용으로 하는 약정체결은 투○○가

상환기간동안 정상 영업이 가능한 상태라는 것이 전제되어야 실현가능한 것으로 약정 체결 이전에 투○○가 제출한 채무변제계획서의 실현 가능성 및 당시 투○○의 청산가치와 계속기업가치 등 경영 상태를 면밀히 확인하여 약정체결 이외 다른 방안에 대해서도 검토하여 의사결정이 이루어 질 수 있도록 하고, 일상감사를 의뢰하여 적정성에 대해 검증하였어야 하므로 위 사람의 주장은 받아들이기 어렵다.

그리고 위 사람은 투○○의 경영상황을 모니터링하지 않은 것에 대해서 재무제표는 연 1회 결산서를 받아 확인하였고 추가적인 재무제표는 경영간섭으로 받아들일 수 있어 요구하지 못하였다고 주장하며 시행가능한 방법인 투○○ 쇼핑몰과 카페를 모니터링 하였다고 주장한다.

그러나 위와 같은 방법은 투○○의 경영상황을 실질적으로 모니터링 한 것으로 볼 수 없어 위 사람의 주장은 받아들이기 어렵다.

⑥ 3급 주○○는 리스크 관리 방안을 마련하지 않은 채 사업을 수행한 이유에 대해 불리온 사업의 구조적인 리스크는 전임자 모두가 인지하고 있었으며, 당시 대금회수가 원활하게 되고 있는 시점에서는 미래를 알 수는 없었다는 의견을 제시하였다.

그리고 자신이 ◆◆◆◆◆팀장으로 부임한 이후 종전에는 실시하지 않았던 일상감사를 추진하여 나름 대책을 마련하여 진행하는 등 노력하였고, X억 원 미만의 분할계약은 수요처의 요청에 의한 것이었다고 주장한다.

그러나 앞서 기술한 바와 같이 매출채권이 급격히 증가하는 2020년도 사업환경에서는 대금연체가 없는 등 매출채권 회수가 원활히 되고 있다 하더라도 매출채권 잔액 한도 관리와 투○○의 재무상태 변화를 모니터링 하여 매출채권 미회수 위험을 줄이기 위한 노력을 하여야 했고, 수요처의 요청으로 분할 계약을 하는 경우에도 실질적인 계약규모에 상응하는 결재권자의 결재와 일상감사 등 규정에서 정한 절차에 따라 업무를 수행하여야 했으므로 위 사람의 주장은 받아들이기 어렵다.

⑦ 4급 김××은 매출채권 미회수 위험 관리에 대해서는 투○○가 운영 중인 쇼핑몰, 카페를 하루에도 수차례 들어가서 투○○와 국내 수집가들간 분위기를 체크하고 투○○ 실무자와의 단체 메신저에서도 매출채권 기한과 금액을 상시로 고지하는 등 실무자가 할 수 있는 노력을 하였다는 의견을 제시하였으나, 위와 같은 방법은 실질적인 리스크 관리를 위한 것으로 보기 어렵다.

⑧ 5급 송○○은 매출채권 미회수 위험 관리에 대해 당시 매출목표 자체가 크게 늘어난 상황이었기 때문에 실무자가 처리해야할 계약과 관련된 부수 업무가 크게 증가한 상태로 리스크 관리 방안을 적극적으로 발굴할 여유는 없었다는 의견을 제시하였다.

⑨ 5급 황○○은 투○○만을 대상으로 공급계약을 체결하는 것에 대한 위험을 고려하여 판매사 다변화를 추진하여 위험을 줄이고자 노력하였다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정 ① 불리온 메달 사업 관련 직무 수행을 소홀히 한 김○○의 행위는 「감사직무 규정」 제37조(일상감사 대상 등) 및 제52조(사고통보), 「위임전결 규정」 제6조(위임전결의 제한) 및 제9조(전결기준 등), 「임직원 행동강령」 제11조(투명한 정보·회계관리), 「직제 규정」 제11조(직무), 「취업규칙」 제3조(성실)의 규정을 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 해당한다.

그리고 위 사람은 부서장으로서 중요한 정책결정 사항과 관련하여 「인사관리 규정 시행세칙」 [별표 2] “비위행위자와 감독자에 대한 문책기준”에 따라 상임이사 다음으로 그 책임이 크고 일부 고의가 있어 중징계(무기정직)에 해당하는 처분을 요구하였다.

② 불리온 메달 사업 관련 직무 수행을 소홀히 한 박○○, 이○○의 행위는 「감사직무 규정」 제37조(일상감사 대상 등), 「위임전결 규정」 제6조(위임전결의 제한) 및 제9조(전결기준 등), 「임직원 행동강령」 제11조(투명한 정보·회계관리), 「직제 규정」 제11조(직무), 「취업규칙」 제3조(성실)의 규정을 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 해당한다.

그리고 박○○은 팀장으로서 중요한 정책결정 사항과 관련하여 「인사관리 규정 시행세칙」 [별표 2] “비위행위자와 감독자에 대한 문책기준”에 따라 부서장 다음으로 책임이 있으나 ○○○이사 강○○에게 절차에 따를 것을 건의하고 ◇◇◇◇◇◇이사(당시 ○○○이사) 류○○에게 리스크에 관한 우려를 제기하는 등 정상참작의 여지가 있어 경징계(감봉)에 해당하는 처분을 요구하였다.

그리고 이○○은 실무자로서 중요한 정책결정 사항과 관련하여 「인사관리 규정 시행세칙」 [별표 2] “비위행위자와 감독자에 대한 문책기준”에 따라 경징계(감봉)에 해당하는 처분을 요구하였다.

③ 불리온 메달 사업 관련 직무수행을 소홀히 한 주○○의 행위는 「직제 규정」 제11조(직무), 「취업규칙」 제3조(성실)의 규정을 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계 사유)에 해당한다.

그리고 주○○는 팀장으로서 중요한 정책결정 사항과 관련하여 「인사관리 규정 시행세칙」 [별표 2] “비위행위자와 감독자에 대한 문책기준”에 따라 부서장 다음으로 책임이 있고 감사실의 일상감사 제시의견 이행과 관련한 책임이 박○○보다 더 큰 것으로 보았으며 2020. 상반기까지만 ◆◆◆◆◆팀장의 직책을 수행하여 채무변제계약 체결과 무관한 점을 고려하여 경징계(감봉)에 해당하는 처분을 요구하였다.

④ 불리온 메달 사업 관련 직무수행을 소홀히 한 김××의 행위는 「직제 규정」 제11조(직무), 「취업규칙」 제3조(성실)의 규정을 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계 사유)에 해당한다.

그리고 위 사람은 실무자 중 불리온 메달 사업을 수행한 경력이 상당함에도 주의의무를 소홀히 하였으나 채무변제계약 체결과는 직접적인 관련이 없는 점을 고려하여 경징계(견책)에 해당하는 처분을 요구하였다.

조치할 사항

인사처장은

불리온 메달 사업 관련 직무수행을 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)의 규정에 따라 「징계 처분」 하시고(정직, 감봉, 견책)

<u>소속(현 소속)</u>	<u>직급(현 직급)</u>	<u>성 명</u>	<u>관 련 기 간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
○○처 (◆◆본부)	2급 (1급)	김○○	2020. X. X. ~ 2020. X. X.	○○처장	무기정직
○○처	3급	박○○	2020. X. X. ~ 2021. X. X.	◆◆◆◆◆팀장	감봉
○○처 (□□□□□처)	4급	이○○	2018. X. X. ~ 2021. X. X.	불리온사업담당	"
○○처 (★★★★★처)	3급	주○○	2019. X. X. ~ 2020. X. X.	◆◆◆◆◆팀장	"
○○처	4급	김××	2017. X. X. ~ 현재	불리온사업담당	견책

불리온 메달 사업 관련 직무수행을 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 「경고 및 주의 처분」 하시고(경고, 주의)

<u>소속(현 소속)</u>	<u>직급(현 직급)</u>	<u>성 명</u>	<u>관 련 기 간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
○○처	5급	송○○	2020. X. X. ~ 현재	불리온사업담당	경고
○○처 (○○○처)	5급	황○○	2019. X. X. ~ 2020. X. X.	"	주의

「한국조폐공사 정관」 제13조(이사 등의 책임), 「임직원 행동강령」 제11조(투명한 정보·회계관리)를 중대하게 위반한 임원(◆◆◆◆◆이사 류○○, ○○이사 강○○)에 대하여 징계하여야 하나, 임원에 대해서는 징계 규정을 따로 두고 있지 않은 점을 고려하여 그 행위를 통보하오니 인사자료로 활용하시기 바랍니다.[통보(인사자료)]